



BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

INFORMATOR
**PROGRAM WSPARCIA
SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA
CZYNszOWEGO (SBC)**



Spis treści

4	Wprowadzenie
6	Inwestorzy w programie SBC
6	Przedmiot finansowania w programie SBC
7	Parametry kredytu preferencyjnego SBC
7	Stabilizacja oprocentowania kredytu SBC
7	Umowa z gminą
8	Nieuciążliwa i bezpieczna dla inwestora forma pomocy publicznej
10	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w programie SBC
11	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
12	Przenoszenie własności lokali na najemców
13	Zmiany w programie SBC
14	Finansowanie hybrydowe w programie SBC
19	Proces ubiegania się o preferencyjny kredyt SBC
20	Wymagane dokumenty
26	Kontakt

| WPROWADZENIE

Spółeczne budownictwo czynszowe stanowi jeden z segmentów mieszkalnictwa, którego istotą jest budowa mieszkań na wynajem z ograniczoną ustawowo stawką czynszu oraz spółdzielczych lokatorskich, przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie pozwalają na zakup mieszkania na zasadach rynkowych, a jednocześnie nie uprawniają do lokalu komunalnego.

Z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ministra odpowiedzialnego za mieszkalnictwo w 2015 r. został uruchomiony program wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC), będący częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego. Główne założenia programu SBC:

- długoterminowe, preferencyjne finansowanie zwrotne przedsięwzięć mieszkaniowych realizowanych przez podmioty rynku mieszkaniowego, których głównym celem nie jest osiągnięcie zysku,
- zapewnienie osobom o umiarkowanych dochodach dostępu do lokali mieszkalnych na wynajem bądź spółdzielczych lokatorskich, w tym z opcją dojścia do własności, po cenach najmu znacznie niższych niż rynkowe;
- udostępnienie dodatkowych, bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji, uzupełniających kredyty BGK.

Podstawa prawna programu SBC:

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 790 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 766 z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Strona internetowa BGK poświęcona programowi SBC: <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-wspierania-spoecznego-budownictwa-czynszowego/>

Ogólne informacje o programie:

- gestorem programu SBC jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
- źródłem finansowania preferencji w oprocentowaniu kredytów SBC jest budżet państwa.





INWESTORZY W PROGRAMIE SBC

Finansowanie zwrotne w programie SBC (kredyt preferencyjny SBC) jest udzielane następującym podmiotom rynku mieszkaniowego:

- towarzystwom budownictwa społecznego (dalej „TBS”) i społecznym inicjatywom mieszkaniowym (dalej „SIM”), czyli podmiotom działającym pod różnymi nazwami, lecz w oparciu o te same przepisy Ustawy, mogącym mieć formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółdzielni osób prawnych,
- spółdzielniom mieszkaniowym,
- spółkom gminnym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom akcyjnym, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie TBS/SIM).

PRZEDMIOT FINANSOWANIA W PROGRAMIE SBC

Realizacja inwestycji mieszkaniowych związanych z:

- budową/ przebudową/ rozbudową/ nadbudową lub zmianą sposobu użytkowania budynków w celu utworzenia lokali mieszkalnych na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich, dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób starszych oraz miejsc postojowych/garaży (minimum przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy),
- zakupem nieruchomości gruntowych,
- budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

PARAMETRY KREDYTU PREFERENCYJNEGO SBC

- finansowanie do wysokości **80%** kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;
- okres kredytowania do **30 lat**,
- koszt finansowania - oprocentowanie zmienne, równe WIBOR 3M (**bez marży**), nie mniejsze niż 0,00% w skali roku,
- możliwość łączenia z bezzwrotnym finansowym wsparciem (grantem) dla gminy z Funduszu Dopłat (do 45% kosztów przedsięwzięcia) oraz z grantem OZE (do 50% kosztów instalacji OZE netto) i grantem KPO (do 25% kosztów przedsięwzięcia netto),
- brak obciążenia wskaźników długu gminy¹,
- korzystna forma pomocy publicznej - rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dalej „rekompensata”).

STABILIZACJA OPROCENTOWANIA KREDYTU SBC

Kredyty SBC udzielone na podstawie umów zawartych po 15 czerwca 2022 r. są objęte dopłatami stabilizującymi oprocentowanie kredytu przez okres spłaty 60 pierwszych lub najbliższych kolejnych miesięcznych rat kredytu, w tym rat odsetkowych. Raty kredytu objęte dopłatą do oprocentowania obniżane są do wysokości odpowiadającej oprocentowaniu kredytu na poziomie 2,00 proc. w skali roku, jeśli stopa procentowa WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie kredytu, będzie przyjmować wartości większe niż 2,00 proc. i nie większe niż 9,00 proc. w skali roku. W przypadku, gdy stopa procentowa WIBOR 3M będzie przyjmować wartości większe niż 9,00 proc. w skali roku, do

wyliczenia kwot miesięcznych rat kredytu objętych dopłatą do oprocentowania przyjęte zostanie oprocentowanie kredytu równe stopie procentowej WIBOR 3M pomniejszonej o 7 punktów procentowych. Zastosowanie rozwiązania stabilizującego oprocentowanie kredytu nie wymaga żadnego działania ze strony kredytobiorcy z wyjątkiem umów kredytu, których spłata została przed 1 lipca 2023 r. zawieszona na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (szczegóły na ww. stronie internetowej poświęconej programowi).

UMOWA Z GMINĄ

Warunkiem udziału w programie SBC w przypadku TBS i SIM z większościowym udziałem gminy/gmin oraz w przypadku spółek gminnych jest zawarcie umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, określającej:

1. przewidywane formy udziału finansowego gminy w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego,
2. planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wskazane przez gminę, w tym osoby będące aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
3. planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby

¹ W przypadku braku wymogu Banku dot. poręczenia kredytu przez gminę.

wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,

4. planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

Umowa z gminą może również określać planowaną liczbę lokali mieszkalnych, których najemcami będą wskazane przez gminę rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” lub rodziny z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli gmina oraz inwestor nie planują udziału samorządu w przedsięwzięciu bądź budowy ww. lokali, w treści umowy muszą się znaleźć odpowiednie informacje (np. „Gmina nie planuje partycypować finansowo w przedsięwzięciu”, „Przedsięwzięcie nie zakłada budowy lokali mieszkalnych dla osób starszych”). Warunki umowy z gminą dotyczące planowanej dla danego przedsięwzięcia liczby lokali mieszkalnych, o których mowa powyżej, mają wpływ na ocenę punktową wniosku o udzielenie kredytu SBC na to przedsięwzięcie (patrz rozdział „Proces ubiegania się o preferencyjny kredyt SBC”).

Wzór umowy z gminą dostępny jest na stronie internetowej BGK poświęconej kredytowi preferencyjnemu SBC: [Kredyt preferencyjny SBC - BGK](#)

Spółdzielnie mieszkaniowe, TBS oraz SIM z przewagą kapitału prywatnego nie mają obowiązku zawierania ww. umowy z gminą. Muszą jednak zawrzeć taką

umowę, jeśli chcą uzyskać punkty za kryteria odwołujące się postanowień umowy z gminą w przypadku oceny punktowej wniosków kredytowych, o której mowa powyżej.

NIEUCIAŹLIWA I BEZPIECZNA DLA INWESTORA FORMA POMOCY PUBLICZNEJ

- preferencja w oprocentowaniu kredytu SBC stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym,
- przepisy dotyczące rekompensaty uwzględnione zostały określone w § 9 – § 14 rozporządzenia oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.),
- przyznana rekompensata nie może przekroczyć kosztów netto związanych ze świadczeniem usługi publicznej, tj. kosztów pomniejszych o przychody (z uwzględnieniem rozsądnego zysku kredytobiorcy),
- obowiązki Banku:
 - kalkulacja poziomu przyznanej rekompensaty,
 - sprawozdawczość do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 - okresowa weryfikacja, czy przyznana rekompensata nie przekroczyła dozwolonego poziomu,
- obowiązki inwestora:
 - odrębna ewidencja kosztów i przychodów związanych z przedsięwzięciem,
 - okresowe przekazywanie na formularzu udostępnionym przez Bank informacji niezbędnych do ww. weryfikacji.



Odrębna ewidencja kosztów i przychodów związanych z przedsięwzięciem prowadzona przez kredytobiorcę



Limit pomocy powiększa rozsądny zysk



Sprawozdawczość do UOKiK po stronie BGK, a nie inwestora



Okresowa sprawozdawczość kosztów i przychodów do Banku po stronie kredytobiorcy



Kalkulacja rekompensaty i weryfikacja jej wysokości po stronie BGK, a nie inwestora



Koszty inwestycji jako składnik powiększający koszty netto, czyli limit pomocy





CZYN SZ ZA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W PROGRAMIE SBC

Czynsz najmu lokali mieszkalnych powstałych w wyniku finansowania z programu SBC jest regulowany w ustawie i powinien być ustalany w wysokości, która pozwala na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów zasobu mieszkaniowego oraz spłatę zobowiązań inwestora związanych z budową tego zasobu. Tak ustalony czynsz nie może przekraczać:

- **5% wartości odtworzeniowej lokalu**, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – **w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych bez udziału grantu z Funduszu Dopłat lub**
- **4% lub mniej wartości odtworzeniowej lokalu – w przypadku współfinansowania mieszkań grantem z Funduszu Dopłat** (wówczas konieczne jest zawarcie umowy z gminą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).
- W przypadku lokali mieszkalnych współfinansowanych grantem z Funduszu Dopłat poziom maksymalnego czynszu uzależniony jest od udziału tego grantu w kosztach przedsięwzięcia, tj. im wyższy jest udział grantu, tym niższy jest poziom maksymalnego czynszu (patrz art. 7c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).

Wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m², będących podstawą określenia wartości odtworzeniowej lokalu, są publikowane w obwieszczeniach wojewodów w podziale na miasta będące siedzibami wojewodów/sejmików wojewódzkich i pozostałe miejscowości w województwach (wartości

wskaźników są ustalane na okresy półroczne – II i III kwartał oraz IV i I kwartał roku następnego).

Dla gmin graniczących z miastami będącymi siedzibami wojewodów/sejmików wojewódzkich wskaźnik wartości odtworzeniowej to średnia arytmetyczna wskaźników dla tych miast oraz pozostałych miejscowości w województwie.

Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia maksymalnej stawki czynszu jest niższa niż koszt budowy lokalu mieszkalnego uwzględniający wartość gruntu, maksymalną stawkę czynszu, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie kosztu budowy lokalu mieszkalnego. Inwestor informuje najemcę o tym koszcie.

Poza czynszem Inwestorzy w programie SBC mogą również pobierać od najemców lokali mieszkalnych dodatkowe opłaty na pokrycie niepodlegających refundacji kosztów inwestycji z zakresu instalacji OZE, termomodernizacji, poprawy dostępności i rewitalizacji oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu. Łączna kwota takich opłat nie może przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej.

Spółdzielnie mieszkaniowe budujące lokale mieszkalne w programie SBC w formule spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego pobierają – w miejsce czynszu – opłaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

PARTYCYPACJA W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO

Koszty przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego z programu SBC, dotyczące lokali mieszkalnych na wynajem, w części niepokrytej kredytem preferencyjnym SBC lub bezzwrotnym

finansowym wsparciem, mogą zostać sfinansowane z partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w ustawie.

Inwestorzy programu SBC mogą zawierać umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z następującymi podmiotami:

- osobą fizyczną będącą przyszłym najemcą lokalu mieszkalnego (w takim przypadku partycypacja nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu, podlega zwrotowi najemcy w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu na zasadach określonych w ustawie),
- pracodawcą niebędącym osobą fizyczną, działającym w celu udostępnienia wynajętych przez siebie lokali mieszkalnych swoim pracownikom albo w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, którzy będą przyszłymi najemcami lokali mieszkalnych,
- powiatem, gminą, związkiem międzygminnym, Agencją Mienia Wojskowego, działającymi w celu podnajmowania lub przydziału wynajętych przez siebie lokali mieszkalnych osobom fizycznym,
- organizacją pożytku publicznego będącą przyszłym najemcą lokalu mieszkalnego w celu realizacji swoich zadań, w tym udostępniania wynajętego przez siebie lokalu mieszkalnego osobie fizycznej,
- innymi podmiotami mającymi interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie.

Od 1 stycznia 2022 r. wpłacona przez osobę fizyczną, która jest najemcą lokalu mieszkalnego wybudowanego przez TBS/SIM, partycypacja w kosztach budowy tego lokalu będzie mogła zostać rozliczona na warunkach określonych w ustawie. Rozliczenie to będzie dostępne po całkowitej spłacie kredytu przez TBS/SIM i możliwe w trzech wariantach: okresowym, całkowitym lub w postaci konwersji umowy najmu lokalu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.



Szczegółowe zasady rozliczania partycypacji zostały określone w ustawie.

Rozliczenie partycypacji nie dotyczy lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne.

PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI LOKALI NA NAJEMCÓW I LOKATORÓW

Ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, którą ogłoszoną w dniu 4 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) wprowadzono możliwość:

I. Uzyskania prawa własności mieszkania w oparciu o umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą rozliczenie partycypacji:

- a. dla najemców będących stroną umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkań, jeżeli jej wysokość wyniosła co najmniej 20% albo 25% kosztów budowy mieszkania (wyższa stawka dotyczy większych miast),
- b. po całkowitej spłacie kredytu przez TBS/SIM,
- c. na wniosek najemcy (możliwość zawarcia przez TBS/SIM z najemcą umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności i zaliczeniem partycypacji własnej tytułem rozliczenia ceny),
- d. według ceny stanowiącej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11),
- e. w odniesieniu do zasobów nowo wybudowanych, współfinansowanych kredytem SBC udzielonym na podstawie wniosku złożonego po dniu wejścia w życie rozwiązań z ww. ustawy.

II. Przeniesienia prawa własności mieszkania wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego:

- a. dla najemców będących stroną umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkań oraz lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich,
- b. w okresie spłaty kredytu przez inwestora, ale po upływie minimalnego okresu użytkowania mieszkania (co do zasady 5 lat od oddania budynku do użytkowania, a w przypadku lokali współfinansowanych grantem z FD – 15 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia),
- c. w przypadku lokali na wynajem podstawą rozliczenia jest co najmniej wartość rynkowa mieszkania,
- d. w przypadku mieszkań spółdzielczych lokatorskich podstawą rozliczenia jest spłata zadłużenia oraz innych zobowiązań przypadających na lokal (dla mieszkań b. KFM również części umorzenia),
- e. w przypadku lokali na wynajem możliwość ich wyodrębnienia jest uzależniona od decyzji inwestora, jako właściciela zasobu, natomiast w przypadku mieszkań spółdzielczych lokatorskich – od zgody walnego zgromadzenia spółdzielni.

■ ZMIANY W PROGRAMIE SBC

Program SBC od momentu jego uruchomienia w 2015 r. jest stale udoskonalany na bazie doświadczeń ze współpracy z kredytobiorcami, gminami oraz gestorem programu. Nowelizacje regulacji prawnych wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziły szereg rozwiązań, które pomagają samorządom, TBS/SIM, SM oraz spółkom gminnym w realizacji polityki mieszkaniowej. Kluczowe zmiany to m.in.:

- wprowadzenie możliwości dojścia do własności lokali dla najemców/lokatorów na zasadach określonych w ustawie,
- wprowadzenie grantu dla gmin z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań społecznych, a następnie jego zwiększenie z 20% kosztów przedsięwzięcia do nawet 45%; zmiana warunków wypłaty wsparcia (wcześniej jako refundacja kosztów, a obecnie również jako przedpłata),
- zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu z 75% do 80% kosztów przedsięwzięcia,
- wydłużenie maksymalnego okresu wykorzystania kredytu z 24 miesięcy do 36 miesięcy,
- dopuszczenie możliwości finansowania budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich,
- wprowadzenie możliwości finansowania budowy dodatkowych powierzchni użytkowych na potrzeby osób starszych,
- zniesienie wymogu zawierania umowy z gminą przed złożeniem wniosku o udzielenie finansowania przez podmioty nienależące do gmin, czyli spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatne TBS/SIM,
- zniesienie wymogu załączenia do wniosku kredytowego prawomocnego pozwolenia na budowę (obecnie na tym etapie wystarczy szczegółowa koncepcja architektoniczno-budowlana, natomiast pozwolenie jest wymagane najpóźniej przed podjęciem przez bank decyzji kredytowej),
- zniesienie wymogu wyłaniania generalnego wykonawcy przedsięwzięcia w trybie przetargu w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (SM, TBS/SIM prywatnych),
- umożliwienie zarządom spółdzielni mieszkaniowych samodzielnego podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu SBC (wcześniej potrzebna była zgoda walnego zgromadzenia),

- **zniesienie wymogu weryfikacji dochodów najemców co 2 lata,**
- zniesienie wymogu przeznaczania min. 50% mieszkań dla osób wychowujących dzieci,
- wprowadzenie grantów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (instrument był dostępny w latach 2021-2024),
- zmiana roli Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu ułatwienia inwestorom pozyskiwania kapitału i gruntu z przeznaczeniem na inwestycje SBC,
- podwyższenie progów dochodowych najemców oraz limitu partycypacji osób fizycznych,
- wprowadzenie drugiego (wiosennego) naboru wniosków,
- urealnienie stawek czynszu w gminach, które graniczą z miastami będącymi siedzibami wojewodów lub sejmików wojewódzkich,
- możliwość pobierania od najemcy wskazanych w ustawie opłat dodatkowych na pokrycie kosztów inwestycji z zakresu OZE, termomodernizacji, dostępności i rewitalizacji, niewliczanych do czynszu, których łączna kwota nie może przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej lokalu,
- wprowadzenie nowych zasad rozliczenia partycypacji, m.in. formuły częściowych „wakacji czynszowych”,
- wprowadzenie możliwości wynajmu mieszkań pracodawcom lub organizacjom pozarządowym w celu podnajmu/udostępnienia mieszkania osobom fizycznym,
- wprowadzenie zasady ustalenia maksymalnej stawki czynszu na podstawie kosztu budowy lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy koszt ten jest wyższy niż wartość odtworzeniowa lokalu,
- wprowadzenie rozwiązania stabilizującego oprocentowanie kredytu SBC na poziomie 2% dla

kredytów udzielonych po 15 czerwca 2022 r. i 60 pierwszych lub najbliższych kolejnych miesięcznych rat kredytu, w tym rat odsetkowych,

- wydłużenie programu SBC o dwie dodatkowe edycje naboru wniosków w 2025 r. (wiosenną i jesienną),
- skrócenie i usprawnienie procesu ubiegania się o preferencyjny kredyt SBC dla dodatkowych edycji naboru wniosków w 2025 r.,
- **dodanie dwóch nowych kryteriów oceny punktowej wniosków złożonych w dodatkowych edycjach naboru wniosków w 2025 r., wysoko premiujących przedsięwzięcia z pozwoleniem na budowę oraz te, gdzie wnioskodawca jest już właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu (po 50 pkt za każde z tych kryteriów).**

FINANSOWANIE HYBRYDOWE W PROGRAMIE SBC

Program SBC daje możliwość zastosowania tzw. finansowania hybrydowego, które polega na łączeniu kredytu SBC z następującymi instrumentami:

- bezzwrotnym finansowym wsparciem (grantem) dla gminy ze środków obsługiwanego przez BGK Funduszu Dopłat (do 45% kosztów przedsięwzięcia lub więcej w przypadku spełnienia dodatkowych warunków),
- kredytem budowlanym z oferty BGK z przeznaczeniem np. na pokrycie części kosztów budowy lokali usługowych, jeśli inwestycja mieszkaniowa takie lokale przewiduje (do 80% kosztów budowy kredytowanych w ten sposób lokali),
- grantem OZE na pokrycie kosztów zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii.



- bezzwrotnym finansowym wsparciem ze środków planu rozwojowego (KPO) na przedsięwzięcia o podwyższonej efektywności energetycznej.

Ponadto najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem (w tym podnajmowanych przez gminy) w programie SBC mogą skorzystać z wieloletnich dopłat do czynszu z rządowego programu „Mieszkanie na Start”.

Korzyści z finansowania hybrydowego:

- łatwiejszy montaż finansowy inwestycji, niższy wkład własny inwestora,
- tańsze finansowanie - kredyt bez marży + środki bezzwrotne,
- brak obciążenia wskaźników długu samorządu, o ile nie będzie konieczne poręczenie,
- wpływ gminy na dobór najemców poprzez wskazywanie najemców,
- brak konieczności angażowania środków gminy,
- możliwość obniżenia stawki czynszu dopłatami z programu „Mieszkanie na Start”.

Kluczowe aspekty związane z finansowaniem hybrydowym:

- kumulacja pomocy publicznej w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (z tytułu grantu i niskiego oprocentowania kredytu),
- obniżony poziom czynszu za wynajem lokali mieszkalnych współfinansowanych grantem z Funduszu Dopłat (maksymalnie 4% lub mniej wartości odtworzeniowej lub kosztu budowy lokalu mieszkalnego w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa) oraz niższe limity dochodów najemców tak sfinansowanych lokali,

- standardy, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat grantu OZE i grantu KPO określone ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, w szczególności standardy dotyczące energooszczędności,
- standardy, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, określone rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, w szczególności dotyczące montażu dźwigów osobowych,
- kluczowa rola gminy w procesie ubiegania się o bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, grant OZE i grant KPO oraz w procedurze wypłaty dopłat do czynszów w programie „Mieszkanie na Start”,
- brak możliwości zastosowania finansowania hybrydowego oraz dopłat z programu „Mieszkanie na Start” do lokali mieszkalnych budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe w formule spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.





| PROCES UBIEGANIA SIĘ O PREFERENCYJNY KREDYT SBC

Etap przygotowawczy

- podpisanie umowy gmina - inwestor (tylko w przypadku inwestorów należących do gminy)
- wydzielenie KW dla finansowanej nieruchomości
- przygotowanie przez inwestora koncepcji architektoniczno-budowlanej

- edycja wiosenna: przed złożeniem wniosku (najpóźniej 31 marca)
- edycja jesienna: przed złożeniem wniosku (najpóźniej 30 września)

Złożenie wniosku

- wniosek zamieszczony na stronie www.bgk.pl
- do wniosku należy załączyć dokumenty określone w rozporządzeniu
- wniosek składany w formie papierowej i elektronicznej

- edycja wiosenna: od 1 do 31 marca
- edycja jesienna: od 1 do 30 września

Ocena wiarygodności kredytowej

- inwestor jako płatnik
- sytuacja ekonomiczno-finansowa inwestora
- jakość gospodarowania zasobem

Ranking wniosków

- ocena punktowa dokonywana tylko, gdy zapotrzebowanie na środki przekroczy ich dostępną kwotę
- kryteria z rozporządzenia Rady Ministrów

- edycja wiosenna: do 31 maja
- edycja jesienna: do 30 listopada

Ocena klienta oraz inwestycji

- konieczność złożenia dodatkowych dokumentów (w tym pozwolenia na budowę) w terminie 3 miesięcy
- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia
- realność założeń dot. kosztów eksploatacji i remontów

- po 31 maja
- po 30 listopada

Finalizacja transakcji

- ostateczna decyzja finansowa BGK
- zawarcie umowy
- wypłata kredytu w transzach

- jesień/zima każdego roku
- wiosna/lato kolejnego roku

Faktyczne terminy finalizacji transakcji uzależnione są od terminu dostarczenia kompletu zaakceptowanych przez Bank dokumentów potrzebnych do podjęcia decyzji kredytowej oraz zawarcia umowy kredytu i jego wypłaty.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane na etapie złożenia wniosku o kredyt SBC:

- wniosek kredytowy, dostępny na stronie internetowej BGK (uwaga: do każdej edycji składania wniosków BGK przygotowuje zaktualizowany formularz wniosku),
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, dokonane właściwemu organowi, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu – zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51) lub szczegółowa koncepcja architektoniczno-budowlana przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, której założenia i rozwiązania są zgodne ze złożonym wnioskiem i na podstawie której zostanie opracowany projekt budowlany,
- umowa z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, o której mowa w art. 15a ust. 3 ustawy (wzór umowy z gminą dostępny jest na stronie internetowej BGK)*,
- odpis księgi wieczystej finansowanej nieruchomości, a w przypadku braku ujawnienia kredytobiorcy jako właściciela lub użytkownika wieczystego – inny dokument potwierdzający jego tytuł prawny do nieruchomości lub inny dokument potwierdzający, że kredytobiorca zostanie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytu,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wyciąg

z programu w zakresie rewitalizacji – w przypadku przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych realizowanych na obszarze objętym tym planem lub programem,

- strony dziennika budowy potwierdzające rozpoczęcie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub oświadczenie, że przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte nie później niż w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny wiarygodności kredytowej wnioskodawcy**, tj.:
 - bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy,
 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za ostatni okres sprawozdawczy i za ostatni rok obrotowy,
 - informacja dotycząca wysokości należności czynszowych i terminowości ich regulowania za ostatni okres sprawozdawczy,
 - oświadczenie o posiadanych zasobach własnych i kredytowanych przez bank, innych lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych, garażach i miejscach postojowych, za ostatni rok obrotowy,
 - oświadczenie o liczbie pustostanów w zasobach własnych za ostatni rok obrotowy,
 - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy (o ile jest sporządzane),
 - ostatni protokół z lustracyjnego badania legalności, gospodarności i całości działania spółdzielni wraz z wnioskami polustracyjnymi oraz informacja o ich realizacji przez spółdzielnię***.

Dodatkowe dokumenty wymagane po pozytywnej ocenie wiarygodności kredytowej wnioskodawcy do podjęcia decyzji kredytowej:

- propozycja zabezpieczenia spłaty kredytu, przy czym obligatoryjne zabezpieczenia stanowią: hipoteka na finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności z tytułu należnych czynszów z finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia finansowanej nieruchomości oraz nieodwołalne pełnomocnictwo lub upoważnienie do dysponowania rachunkami bankowymi przeznaczonymi do obsługi realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w okresie jego finansowania i spłaty, dodatkowo wzmocnione: wekslem własnym in blanco lub/i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (art. 777 k.p.c.)
- dokumenty potwierdzające wysokość kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w tym:
 1. kopie wszystkich umów na realizację inwestycji (np. roboty projektowe, budowlane, ekspertyzy, nadzory inwestorskie) oraz decyzje mające wpływ na wysokość kosztów inwestycji, np. wycinka drzew,
 2. kopie umów przyłączeniowych mediów lub warunki techniczne dostawy mediów,
 3. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji sporządzone na podstawie zawartych umów i/lub kosztorysów inwestorskich,
- biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, sporządzony zgodnie z ramowym układem dostępnym na stronie internetowej BGK,



* dotyczy TBS/SIM, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu oraz spółek gminnych

** w przypadku podmiotu nowo powstałego ocena wiarygodności kredytowej oparta jest na prognozach finansowych oraz innych dokumentach ustalanych indywidualnie przez BGK z wnioskodawcą

*** dotyczy spółdzielni mieszkaniowych



- informacja na temat planowanej wysokości i struktury czynszów lub innych opłat za używanie lokali mieszkalnych, najem garaży, miejsc postojowych i innych przychodów kredytobiorcy, zapewniających pełne pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz terminową obsługę zobowiązań wobec Banku związanych z zaciąganiem kredytu,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez kredytobiorcę z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, a w przypadku, gdy inwestor uzyskał decyzję o umorzeniu, odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty zaległych płatności albo wstrzymaniu w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu skarbowego - odpowiednia decyzja naczelnika urzędu skarbowego,
- zaświadczenia lub opinie banków o współpracy z kredytobiorcą, dotyczących w szczególności obrotów na rachunkach bankowych, zaciągniętych zobowiązań, terminowości obsługi zaciągniętych zobowiązań oraz zajęć egzekucyjnych,
- dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy, w szczególności:

a. sporządzone na formularzach udostępnionych przez Bank:

- sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z prognozą finansową na rok bieżący i dwa kolejne lata obrotowe (w przypadku nowo założonych spółek, które jeszcze nie prowadzą działalności operacyjnej, prognozą sporządzoną do roku następującego po roku, w którym planowane jest zakończenie realizacji inwestycji) oraz zestawem informacji niezbędnych do dokonania oceny finansowej,



- informacja dotycząca analizy czynszów ustalanych przez kredytobiorcę za ostatni okres sprawozdawczy oraz za ostatni rok obrotowy,
- informacja dotycząca rozliczenia kosztów i przychodów za ostatni okres sprawozdawczy oraz za ostatni rok obrotowy,
- plan remontów dla istniejącego zasobu kredytowanego oraz dla zasobu objętego wnioskiem,

b. opis założeń do przepływów pieniężnych,

c. kalkulacja stawki czynszu i opłat za media i świadczenia dla istniejącego zasobu kredytowanego oraz dla zasobu objętego wnioskiem,

- dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 tej ustawy, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której jest budowany budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku, gdy planowany lub realizowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę - dokumentacja wynikająca z przepisów art. 30 ust. 2-4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony zgodnie z wytycznymi BGK (dostępnymi na stronie internetowej BGK) przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed datą złożenia wniosku do Banku w celu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą jego złożenia w Banku,
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, dokonane właściwemu organowi, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o ile taki dokument nie został złożony przy wniosku kredytowym, oraz pozostałe decyzje o pozwoleniu na budowę - jeśli występują (np. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ewentualne pozwolenie zamienne, pozwolenie na rozbiórkę, decyzje Konserwatora Zabytków, decyzje Urzędu Górniczego),
- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
- zestawienie lokali mieszkalnych, usługowo-handlowych, garaży indywidualnych, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych wraz z powierzchnią użytkową przypadającą na każdy z tych lokali,
- informacja o standardzie wykończenia powierzchni kredytowanych przez Bank.

W uzasadnionych przypadkach BGK może żądać - poza ww. dokumentami - dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

| KONTAKT

**Departament Kredytowych Programów
Mieszkaniowych, Centrala BGK
w Warszawie,**

tel: 22 475 82 75

e-mail: sekretariatdkpm@bgk.pl

Placówka DKPM w Poznaniu

ul. Składowa 5,

tel: 61 885 31 10 lub 502 416 776

Placówka DKPM w Szczecinie

ul. Tkacka 4,

tel: 91 485 04 32 lub 500 084 008

Placówka DKPM we Wrocławiu

ul. gen. Romualda Traugutta 45,

tel: 22 475 25 53 lub 797 335 524

Placówka DKPM w Gdańsku

ul. Grunwaldzka 411,

te: 22 475 11 42 lub 572 775 098,

Placówka DKPM w Białymstoku

ul. Świętojańska 12A,

tel: 22 475 10 48 lub 502 737 748.

| WAŻNE LINKI:

**Program wspierania społecznego
budownictwa czynszowego (SBC)**

[https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/
program-wspierania-spoecznego-budownictwa-
czynszowego/](https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-wspierania-spoecznego-budownictwa-czynszowego/)

**Bezzwrotne wsparcie budownictwa
z Funduszu Dopłat**

[https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/
bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/](https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/)

Grant OZE

<https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/>

**Wsparcie w ramach planu rozwojowego
(KPO)**

[https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/b351-
inwestycje-w-energooszczedne-budownictwo-
mieszkaniowe-dla-gospodarstw-domowych-o-niskich-i-
srednich-dochodach/](https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/b351-inwestycje-w-energooszczedne-budownictwo-mieszkaniowe-dla-gospodarstw-domowych-o-niskich-i-srednich-dochodach/)

Program Mieszkanie na Start

[https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/
program-mieszkanie-na-start/](https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-mieszkanie-na-start/)

